

0006482-05.2013.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aline Kramer Moreira Nascimento

Vistos.

Aline Kramer Moreira Nascimento, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 15/05/2013.

Por sentença publicada em 07/11/2013, houve a condenação do réu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0006482-05.2013.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO: Em 31 de março de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr(a) André Forato Anhê. Eu ____VITOR CAVALCANTI, Assistente Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0006482-05.2013.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aline Kramer Moreira Nascimento

Vistos.

Aline Kramer Moreira Nascimento, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 15/05/2013.

Por sentença publicada em 07/11/2013, houve a condenação do réu a pena de Reclusão: três anos e nove meses; Regime: Fechado; Multa de 375 dias. Valor da multa R\$ 371,25;, por infração ao(s) artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD.

Houve recurso interposto pelo acusado, cujo acórdão deu parcial provimento, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão. O acórdão foi publicado em 19/08/2015 e operou-se o trânsito em julgado para a Acusação em 16/10/2015, a qual requereu o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 107. IV do CP (fls. 207).

É o relatório.
Decido.

É caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória, com base na pena concreta.

O v. acórdão transitou em julgado para Acusação em 16/10/2015 e para a Defesa em 28/09/2015

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada (artigo 110, do Código Penal), que no presente feito corresponde à 4 anos, nos termos do inciso IV, do artigo 109 do Código Penal, e começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação (artigo 112, I, do do Código Penal).

Considerada a menoridade relativa da acusada à época dos delitos, deve o prazo da prescrição ser reduzido pela metade, conforme disposto no artigo 115 do Código Penal, tratando-se, então, de prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Verifico que houve o transcurso do prazo de 7 anos desde a data do do trânsito em julgado da sentença para a Acusação, sem que houvesse a verificação do início do cumprimento da pena.

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado e a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Desse modo, acolho a manifestação ministerial, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Aline Kramer Moreira Nascimento, qualificado nos autos, por força da prescrição da pretensão executória, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Por se tratar de decisão de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação pessoal do denunciado, intimando-o, via DJE, por meio de seu advogado.

Autorização incineração das drogas às fls. 196.

Sem Despesas.

Informe-se o IIRGD.

Ciência ao MP.

P.I.C. Oportunamente arquivem-se os autos.

Hortolândia, 31 de março de 2022.

André Forato Anhê

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: